Estratégia Concursos

Aula 17

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

15 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Controle da Administração - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 10

Referências Bibliográficas 37

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Controle da Administração

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Classificações

1) O controle da Administração Pública quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua pode ser interno, externo e popular.

2) O controle administrativo é aquele que decorre de funções administrativas do órgão enquanto o controle judiciário é o controle que se subdivide em controle parlamentar direto e parlamentar indireto

3) O controle hierárquico resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos enquanto o controle finalístico é aquele que não possui fundamentação na hierarquia

4) Quanto ao momento, o controle pode ser classificado como prévio, concomitante ou posterior

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada, o controle pode ser de legalidade, de mérito ou hierarquia.

6) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

7) O controle hierárquico se observa quando há o escalonamento vertical e horizontal de órgãos, situação em que os órgãos se encontram subordinados sem a necessidade de lei ou norma específica para outorgar a sua competência de controle.

8) O controle finalístico é o controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta, ou seja, será sempre limitado e externo.

9) O controle finalístico é menos amplo que o controle hierárquico, pois depende de previsão legal que estabelecerá as hipóteses e os limites de atuação.

10) O controle prévio é exercido antes da conclusão ou operatividade do ato, mas não pode ser utilizado como requisito para a eficácia ou validade deste ato.

11) O controle prévio é feito pelo Poder Executivo e Legislativo, não sendo utilizado pelo Poder Judiciário.

12) É um exemplo do exercício do controle concomitante, a fiscalização de uma obra durante sua realização.

13) O controle subsequente ou corretivo é realizado após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos e dar-lhe eficácia, não podendo ser utilizado como base para a decretação da nulidade do ato.

14) O controle de legalidade e legitimidade possui o objetivo de verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) O controle de legalidade e legitimidade pode ser exercido tanto pela Administração, quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

16) O julgamento das contas dos administradores públicos pelo Tribunal de Contas da União é um exemplo de controle concomitante.

17) O controle de mérito atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado (atos discricionários)

18) O Poder Legislativo pode realizar o controle de mérito da função administrativa apenas em caráter excepcional e nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal.

19) O Poder Judiciário pode aplicar controle de mérito da decisão proferida pela autoridade administrativa que editou o ato, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.

Controle Administrativo

20) O controle exercido pela Administração Pública ocorre quando a própria Administração controla os seus atos, sendo sempre um controle interno.

21) A base do controle administrativo é o exercício da autotutela.

22) O controle administrativo alcança tanto a legalidade, permitindo a anulação dos atos inválidos, quanto o mérito, do qual se pode revogar os atos inconvenientes e inoportunos.

23) Recurso hierárquico próprio são recursos dirigidos a órgãos especializados na apreciação de recursos específicos e que, portanto, não estão relacionados hierarquicamente com a autoridade que editou o ato.

24) São instrumentos utilizados no controle administrativo, a fiscalização hierárquica, o direito de petição, o processo administrativo, incluindo os recursos administrativos e o instrumento da arbitragem.

25) Reclamação administrativa é a denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26) Pedido de reconsideração é o pedido feito à mesma autoridade que emitiu o ato, para que esta o aprecie novamente.

27) Revisão é aquele destinado a rever a aplicação de sanções, pelo surgimento de fatos novos, não conhecidos no momento da decisão original.

28) Recurso hierárquico impróprio é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela que editou o ato.

29) Representação é a manifestação do administrado, seja ele servidor público ou particular, do seu inconformismo com alguma decisão administrativa que lhe afete direitos ou interesses.

30) A preclusão representa a perda do prazo para determinada manifestação dentro de um processo (administrativo ou judicial).

31) A prescrição é a perda do direito em si mesmo, ou seja, a pessoa não se utiliza de seu direito dentro do prazo previsto em lei e, por esse motivo, passa a não mais possuir essa prerrogativa.

32) A decadência representa a perda do prazo para reclamar um direito pela via judicial, ou seja, é a perda da possibilidade de defender um direito por meio da pretensão judicial.

33) A prescrição admite a suspensão (paralisação temporária do prazo) e a interrupção (inutilização do tempo já decorrido, iniciando o prazo desde o início quando voltar a correr); ao passo que o prazo decadencial é fatal, ou seja, não admite a interrupção nem a paralização.

34) É finalidade do controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

35) Não é finalidade do controle interno comprovar a legalidade, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, mas apenas avaliar os resultados da gestão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36) É finalidade do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

37) É finalidade do controle interno apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

38) É finalidade do controle interno exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

39) O chamado controle social pode ser exercido pelo cidadão por meio de ação popular ou de denúncia perante o Tribunal de Contas da União.

40) A anulação de atos ilegais e a revogação, por motivo de conveniência ou oportunidade, são exemplos de controle interno da Administração Pública.

41) O prazo para a Administração anular atos que geram efeitos favoráveis ao administrado é de 5 anos, independentemente da comprovação de má-fé.

42) O recurso hierárquico impróprio é cabível somente quando expressamente previsto em lei.

43) O controle de legalidade pode ser realizado pela própria Administração, bem como pelos Poderes Judiciário e Legislativo.

Controle Legislativo

44) O controle legislativo manifesta-se pelo controle político e pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas.

45) Um exemplo de controle parlamentar direto é a competência do Congresso Nacional de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

46) O controle legislativo, que se aplica estritamente à administração pública direta, restringe-se ao controle político e financeiro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

47) O Tribunal de Contas tem a competência de julgar as contas dos administradores públicos enquanto o Congresso Nacional tem a competência de julgar as contas do Presidente da República.

48) É competência do Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

49) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade subsidiária.

50) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

51) São atribuições do sistema de controle interno da União avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

52) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido privativamente pelo Tribunal de Contas da União.

53) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

54) Cabe apenas ao Congresso Nacional, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, ressalvada a atribuição privativa do sistema de controle interno de cada Poder relativa à fiscalização operacional e patrimonial das respectivas entidades da administração direta e indireta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

55) Constitui competência do Tribunal de Contas da União, determinada pela Constituição Federal, na realização do controle externo da administração pública federal: sustar atos administrativos em que se constate ilegalidade de que resulte prejuízo ao erário, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

56) Não se inclui na competência do Congresso Nacional, determinada pela Constituição Federal, na realização do controle externo da administração pública federal: apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

57) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo extrajudicial.

58) É competência do TCU, determinada pela Constituição Federal, na realização do controle externo da administração pública federal: julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

59) no exercício do controle externo, o Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional, estando a ele subordinado.

60) No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

61) O Tribunal aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, bem como das nomeações para cargo de provimento em comissão.

62) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se, em qualquer hipótese, o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado.

Controle Judiciário

63) É possível a apreciação judicial dos atos discricionários praticados pela Administração Pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

64) É lícito ao Poder Judiciário, em sede de controle de ato administrativo disciplinar, anular penalidade de demissão com fundamento na desproporcionalidade do ato.

65) O Poder Judiciário, se entender pela violação a princípio da administração pública, poderá revogar o ato administrativo expedido por autoridade administrativa.

66) O controle judicial ocorre sempre mediante provocação e é, via de regra, uma forma de controle a posteriori.

67) O Poder Judiciário exerce o controle interno da Administração Pública, podendo analisar tanto o mérito quanto a forma do ato administrativo.

68) O Poder Judiciário exerce tão somente o controle da legalidade dos atos administrativos, podendo resultar na confirmação ou não da validade do ato.

69) O Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, analisando o mérito, mas não a legalidade do ato administrativo.

70) O Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, podendo controlar tanto o mérito quanto a forma do ato administrativo.

71) O Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito – juízo de conveniência e oportunidade.

72) O Poder Judiciário exerce o controle interno da Administração Pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito – juízo de conveniência e oportunidade.

73) O mandado de segurança é cabível contra lei e atos vinculados ou discricionários.

74) Cabe mandado de injunção contra omissão total ou parcial na regulamentação de normas constitucionais, inclusive na hipótese de já haver norma sobre o assunto, caso ela seja defeituosa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

75) O mandado de injunção coletivo poder ser promovido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano.

76) O habeas data não é cabível quando a informação a ser acessada consta de bancos de dados de caráter privado e só pode ser impetrado após o indeferimento do pedido de informações de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo.

77) É legitimado ativo para a ação popular somente a pessoa física em pleno gozo dos direitos civis e políticos, ficando o autor obrigado ao pagamento das custas judiciais e o ônus da sucumbência, se comprovada a má fé.

78) O mandado de segurança é utilizado nos casos em que há a necessidade de se proteger direito líquido e certo, devendo ser aplicado juntamente com o *habeas corpus* em casos excepcionais previstos em lei (quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público).

79) O controle judicial pode se dividir em controle comum e controle especial. O primeiro é o controle a que se sujeitam os atos administrativos em geral, enquanto o segundo é o que se sujeitam os atos especiais, tais como atos legislativos, atos políticos e atos *interna corporis*.

80) O mandado de segurança é repressivo quando tem a intenção de reparar lesão já ocorrida, e preventivo quando tem a finalidade de evitar uma lesão ao direito líquido e certo.

81) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado tanto por partido político com representação no Congresso Nacional, quanto por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

82) Ação popular é o meio de responsabilização pelas ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (a) ao meio-ambiente; (b) ao consumidor; (c) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (d) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (e) por infração da ordem econômica; (f) à ordem urbanística. (g) à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e (h) ao patrimônio público e social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

83) Mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania

84) Habeas data tem a finalidade de se obter informações e retificar dados, referentes à pessoa do impetrante.

85) Ação civil pública visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência

GABARITO

1. C	2. E	3. C	4. C	5. E
6. C	7. E	8. C	9. C	10. E
11. E	12. C	13. E	14. C	15. C
16. E	17. C	18. C	19. E	20. C
21. C	22. C	23. E	24. C	25. E
26. C	27. C	28. E	29. E	30. C
31. E	32. E	33. C	34. C	35. E
36. C	37. E	38. C	39. C	40. C
41. E	42. C	43. C	44. C	45. C
46. E	47. C	48. C	49. E	50. C
51. E	52. E	53. C	54. E	55. C
56. E	57. C	58. E	59. E	60. C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

61. E	62. E	63. C	64. C	65. E
66. C	67. E	68. C	69. E	70. E
71. C	72. E	73. C	74. E	75. C
76. C	77. C	78. E	79. C	80. C
81. C	82. E	83. C	84. C	85. E

QUESTÕES COMENTADAS

Classificações

1) O controle da Administração Pública quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua pode ser interno, externo e popular.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle da Administração Pública quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua pode ser interno (realizado no âmbito da própria Administração ou por órgão do mesmo Poder que editou o ato controlado), externo (realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado) ou popular (efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral).

2) O controle administrativo é aquele que decorre de funções administrativas do órgão enquanto o controle judiciário é o controle que se subdivide em controle parlamentar direto e parlamentar indireto

Comentários:

A questão está **errada,** pois é o controle legislativo (e não o controle judiciário) que se subdivide em parlamentar direto (exercido diretamente pelo Congresso Nacional) e parlamentar indireto (exercido pelo Tribunal de Contas da União). O controle judicial é o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre a atuação da Administração Pública.

3) O controle hierárquico resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos enquanto o controle finalístico é aquele que não possui fundamentação na hierarquia

Comentários:

A questão está **correta,** sendo autoexplicativa, que descreve o controle hierárquico e finalístico.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4) Quanto ao momento, o controle pode ser classificado como prévio, concomitante ou posterior

Comentários:

A questão está **correta,** pois, quanto ao momento, o controle pode ser classificado como prévio (controle preventivo realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua conclusão), concomitante (ocorre durante o processo de formação do ato controlado) ou posterior (também chamado de subsequente, é o controle que ocorre após a conclusão do ato).

5) Quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada, o controle pode ser de legalidade, de mérito ou hierarquia.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada, o controle pode ser apenas de legalidade (ou legitimidade, é o controle que procura verificar a conformação do ato ou do procedimento com as normas legais que o regem) ou de mérito (tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos aspectos de conveniência e oportunidade)

6) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com o art. 70, *caput*, da Constituição da República.

> *Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

7) O controle hierárquico se observa quando há o escalonamento vertical e horizontal de órgãos, situação em que os órgãos se encontram subordinados sem a necessidade de lei ou norma específica para outorgar a sua competência de controle.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, no controle hierárquico, observa-se apenas o escalonamento VERTICAL entre os órgãos (e não horizontal). De fato, neste tipo de controle, há a subordinação sem a necessidade de lei ou norma específica para outorgar a competência de controle.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8) O controle finalístico é o controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta, ou seja, será sempre limitado e externo.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle finalístico é aquele que não existe hierarquia, mas vinculação entre a Administração Direta e Indireta. Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle finalístico é "o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as finalidades objetivadas". Por esse motivo, trata-se de um controle que será sempre limitado e externo.

9) O controle finalístico é menos amplo que o controle hierárquico, pois depende de previsão legal que estabelecerá as hipóteses e os limites de atuação.

Comentários:

A questão está **correta,** já que, como não há hierarquia na relação, o controle finalístico é bem menos amplo que o controle hierárquico. Vale dizer que, enquanto o controle hierárquico é amplo e independe de previsão legal, o controle finalístico depende de previsão legal, que estabelecerá as hipóteses e os limites de atuação.

10) O controle prévio é exercido antes da conclusão ou operatividade do ato, mas não pode ser utilizado como requisito para a eficácia ou validade deste ato.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle prévio (preventivo ou a priori) é exercido antes da conclusão ou operatividade do ato, sendo utilizado como requisito para a sua eficácia ou validade. Podemos citar como exemplo o uso do controle prévio a necessidade de se fazer uma liquidação de despesa pública antes de se efetuar o pagamento, bem como a exigência de projeto de engenharia atestando a viabilidade de uma obra, antes de seu início.

11) O controle prévio é feito pelo Poder Executivo e Legislativo, não sendo utilizado pelo Poder Judiciário.

Comentários:

A questão está **errada,** pois todos os poderes podem exercer o controle prévio. Temos como exemplo no Poder Legislativo a necessidade de prévia aprovação pelo Senado Federal, da escolha de ministros do STF, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, de governador de Território Federal, do presidente e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral da República, conforme o art. 52, inciso III, "a", "b", "c", "d" e "e", da CF/88. Temos como exemplo no Poder Judiciário o art. 5º, inciso XXXV da CF/88:

> *Art. 5°, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12) É um exemplo do exercício do controle concomitante, a fiscalização de uma obra durante sua realização.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle concomitante é aquele realizado durante o processo de formação do ato ou durante o desenvolvimento da conduta administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, este controle tem a finalidade de verificar a regularidade da formação do ato. A questão descreve corretamente um exemplo do exercício do poder concomitante.

13) O controle subsequente ou corretivo é realizado após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos e dar-lhe eficácia, não podendo ser utilizado como base para a decretação da nulidade do ato.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle subsequente pode sim declarar a nulidade de um ato se constatado sua ilegalidade.

14) O controle de legalidade e legitimidade possui o objetivo de verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle de legalidade e legitimidade possui o objetivo de verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos.

15) O controle de legalidade e legitimidade pode ser exercido tanto pela Administração, quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle de legalidade e legitimidade pode ser exercida tanto pela própria Administração, quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário. A diferença é que a Administração o exerce de ofício ou por provocação; enquanto o Legislativo só poderá exercê-lo nos casos previstos na Constituição. Por fim, o Poder Judiciário só atuará mediante provocação, através da devida ação judicial. Com efeito, os atos ilegais ou ilegítimos são passíveis apenas de anulação, já que não se pode falar em revogação daquilo que não se encontra em conformação com a lei.

16) O julgamento das contas dos administradores públicos pelo Tribunal de Contas da União é um exemplo de controle concomitante.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada,** pois trata do controle posterior feito pelo Tribunal de Contas da União.

17) O controle de mérito atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado (atos discricionários)

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle de mérito atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado. Logo, é um controle que ocorre sobre os atos discricionários.

18) O Poder Legislativo pode realizar o controle de mérito da função administrativa apenas em caráter excepcional e nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o Poder Legislativo poderá realizar o controle de mérito da função administrativa (seja do Poder Executivo, o que é mais comum; ou do Poder Judiciário quando estiver exercendo sua função administrativa). Todavia, esse controle só é possível em caráter excepcional e nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal.

19) O Poder Judiciário pode aplicar controle de mérito da decisão proferida pela autoridade administrativa que editou o ato, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, em geral, o controle de mérito é exercido pela própria Administração que executou o ato, uma vez que o mérito se expressa em um ato válido, sendo que o seu desfazimento se faz pela revogação. Nesse contexto, o Poder Judiciário não poderá adentrar no mérito da decisão, ou seja, em nenhuma hipótese o controle judicial adentrará no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar a legalidade e legitimidade, mas não o mérito. É importante ressaltar que há uma diferença entre mérito e discricionariedade. O Poder Judiciário pode sim analisar os atos discricionários, verificando se eles se encontram dentro dos parâmetros definidos na lei e no Direito. Se, eventualmente, um ato discricionário mostrar-se desarrazoado ou desproporcional, o Poder Judiciário poderá anulá-lo em virtude de sua ilegalidade ou ilegitimidade.

Controle Administrativo

20) O controle exercido pela Administração Pública ocorre quando a própria Administração controla os seus atos, sendo sempre um controle interno.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle exercido pela Administração Pública, ou simplesmente controle administrativo, ocorre quando a própria Administração controla os seus atos. Com efeito, será sempre um controle interno, vez que se instaura dentro de um mesmo Poder. O controle administrativo, conforme Hely

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lopes Meirelles, é ¨ todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando mantê-los dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização, pelo que é um controle de legalidade e mérito"

21) A base do controle administrativo é o exercício da autotutela.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o princípio da autotutela constitui base para o exercício do poder administrativo. Para tanto, vale ressaltar a Súmula 473 do STF:

> *Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

22) O controle administrativo alcança tanto a legalidade, permitindo a anulação dos atos inválidos, quanto o mérito, do qual se pode revogar os atos inconvenientes e inoportunos.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, conforme súmula 473 do STF, transcrita acima, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade.

23) Recurso hierárquico próprio são recursos dirigidos a órgãos especializados na apreciação de recursos específicos e que, portanto, não estão relacionados hierarquicamente com a autoridade que editou o ato.

Comentários:

A questão está **errada,** pois recurso hierárquico próprio, ou simplesmente recurso hierárquico é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela que editou o ato. A questão trata da definição de recurso hierárquico impróprio.

24) São instrumentos utilizados no controle administrativo, a fiscalização hierárquica, o direito de petição, o processo administrativo, incluindo os recursos administrativos e o instrumento da arbitragem.

Comentários:

A questão está **correta,** já que são instrumentos utilizados no controle administrativo:

a) fiscalização hierárquica: é aquela exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) direito de petição: objetiva a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Qualquer pessoa pode peticionar perante uma autoridade administrativa e sobre isso obter uma resposta. No caso de silêncio administrativo, o administrado poderá recorrer ao Poder Judiciário para obrigar a autoridade a lhe fornecer a resposta

c) processo administrativo: sucessão formal de atos intermediários ordenados de forma lógica, a qual tem a finalidade de possibilitar que a Administração pratique um ato final ou tome uma decisão administrativa final.

d) recursos administrativos: em sentido amplo, são todos os instrumentos hábeis direcionados a propiciar à própria Administração o reexame de decisão interna.

e) arbitragem: forma de solução de conflitos em que as duas partes elegem uma terceira, o árbitro, para julgar determinado litígio, sem necessidade do formalismo dos processos judiciais.

25) Reclamação administrativa é a denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades.

Comentários:

A questão está **errada,** pois reclamação administrativa é a manifestação do inconformismo com alguma decisão administrativa que lhe afete direitos ou interesses. A denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades é uma representação.

26) Pedido de reconsideração é o pedido feito à mesma autoridade que emitiu o ato, para que esta o aprecie novamente.

Comentários:

A questão está **correta.** A questão trata corretamente da definição de pedido de reconsideração.

27) Revisão é aquele destinado a rever a aplicação de sanções, pelo surgimento de fatos novos, não conhecidos no momento da decisão original.

Comentários:

A questão está **correta,** pois de fato a **revisão** é destinada a rever a aplicação de sanções, pelo surgimento de fatos novos, não conhecidos no momento da decisão original. Nesse contexto, a Lei 9.784/1999, como exemplo, estabelece que os "processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada".

28) Recurso hierárquico impróprio é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela que editou o ato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **errada,** pois recurso hierárquico impróprio, são recursos dirigidos a órgãos especializados na apreciação de recursos específicos e que, portanto, não estão relacionados hierarquicamente com a autoridade que editou o ato. Portanto, nesse caso, não há hierarquia entre a autoridade que editou a decisão e aquela que irá analisar o recurso. Por não existir hierarquia, esse tipo de recurso só é possível quando há previsão legal, atribuindo a competência e estabelecendo os limites de seu exercício pelo órgão controlador. Um exemplo é o recurso direcionado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que é um órgão especializado no julgamento de recursos contra as decisões de delegacias da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A questão trata da definição de recurso hierárquico próprio (ou recurso hierárquico ou apenas recurso, em sentido estrito).

29) Representação é a manifestação do administrado, seja ele servidor público ou particular, do seu inconformismo com alguma decisão administrativa que lhe afete direitos ou interesses.

Comentários:

A questão está **errada,** pois representação é a denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades. Nesse caso, o administrado não está reclamando um direito seu afetado diretamente, mas apenas apresentando à Administração alguma irregularidade que entende que deve ser corrigida. Por exemplo, o art. 74, § 2º, da CF, estabelece que "qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União". A questão trata da definição de **reclamação administrativa.**

30) A preclusão representa a perda do prazo para determinada manifestação dentro de um processo (administrativo ou judicial).

Comentários:

A questão está **correta.** A questão trata corretamente da definição de preclusão.

31) A prescrição é a perda do direito em si mesmo, ou seja, a pessoa não se utiliza de seu direito dentro do prazo previsto em lei e, por esse motivo, passa a não mais possuir essa prerrogativa.

Comentários:

A questão está **errada**. A questão trata da definição de decadência. A prescrição representa a perda do prazo para reclamar um direito pela via judicial, ou seja, é a perda da possibilidade de defender um direito por meio da pretensão judicial.

32) A decadência representa a perda do prazo para reclamar um direito pela via judicial, ou seja, é a perda da possibilidade de defender um direito por meio da pretensão judicial.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **errada**. A questão trata da definição de prescrição. A decadência é a perda do direito em si mesmo, ou seja, a pessoa não se utiliza de seu direito dentro do prazo previsto em lei e, por esse motivo, passa a não mais possuir essa prerrogativa.

33) A prescrição admite a suspensão (paralisação temporária do prazo) e a interrupção (inutilização do tempo já decorrido, iniciando o prazo desde o início quando voltar a correr); ao passo que o prazo decadencial é fatal, ou seja, não admite a interrupção nem a paralização.

Comentários:

A questão está **correta,** pois trata corretamente da possibilidade de suspensão e de interrupção dos prazos na prescrição e na decadência. Vejamos alguns conceitos sobre o assunto:

A preclusão representa a perda do prazo para determinada manifestação dentro de um processo (administrativo ou judicial).

A decadência é a perda do direito em si mesmo, ou seja, a pessoa não se utiliza de seu direito dentro do prazo previsto em lei e, por esse motivo, passa a não mais possuir essa prerrogativa.

A prescrição representa a perda do prazo para reclamar um direito pela via judicial, ou seja, é a perda da possibilidade de defender um direito por meio da pretensão judicial.

A prescrição admite a suspensão (paralisação temporária do prazo) e a interrupção (inutilização do tempo já decorrido, iniciando o prazo desde o início quando voltar a correr); ao passo que o prazo decadencial é fatal, ou seja, não admite a interrupção nem a paralização.

34) É finalidade do controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com o art. 74, inciso I da CF/88:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

35) Não é finalidade do controle interno comprovar a legalidade, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, mas apenas avaliar os resultados da gestão.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle interno tem como finalidade tanto avaliar os resultados, quanto comprovar a legalidade (quanto à eficácia e eficiência) da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Vejamos o art. 74, inciso II, da CF/88, que trata sobre o assunto:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *(...)*
>
> *II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*

36) É finalidade do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com o art. 74, inciso IV, da CF/88:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *(...)*
>
> *IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*

37) É finalidade do controle interno apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

Comentários:

A questão está **errada,** pois trata da atuação do <u>controle externo</u> exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU (Art. 71, inciso I, da CF88):

> *Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:*
>
> *I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

38) É finalidade do controle interno exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com o art. 74, inciso III, da CF/88:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *(...)*
>
> *III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*

39) O chamado controle social pode ser exercido pelo cidadão por meio de ação popular ou de denúncia perante o Tribunal de Contas da União.

Comentários:

A questão está **correta**, pois o controle social, exercido diretamente pelo cidadão ou pela sociedade civil organizada, é previsto em diversos instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico, como a ação popular (art. 5º, inciso LXXIII, da CF/88) e a denúncia perante os Tribunais de Contas (art. 74, § 2º, da CF/88):

> *Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 74, § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.*

40) A anulação de atos ilegais e a revogação, por motivo de conveniência ou oportunidade, são exemplos de controle interno da Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle administrativo ou interno é aquele exercido pela Administração sobre seus próprios atos, por meio dos poderes de autotutela (súmulas 473 e 346 do STF), que decorre de relação de hierarquia, e de tutela, que não decorre de relação hierárquica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

- Súmula 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

41) O prazo para a Administração anular atos que geram efeitos favoráveis ao administrado é de 5 anos, independentemente da comprovação de má-fé.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o prazo para a Administração anular atos que geram efeitos favoráveis ao administrado é de 5 anos, salvo comprovada má-fé, conforme o art. 54, *caput*, da Lei 9.784/1999. Além disto, cabe destacar um precedente importante:

"O prazo decadencial para que a Administração Pública promova a autotutela, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99, é aplicável tanto aos atos nulos quanto aos anuláveis".

42) O recurso hierárquico impróprio é cabível somente quando expressamente previsto em lei.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o recurso hierárquico próprio é aquele dirigido à autoridade ou ao órgão imediatamente superior ao que proferiu a decisão recorrida, ao passo que o recurso hierárquico impróprio é aquele dirigido a autoridade ou órgão que não possui relação hierárquica com a autoridade ou órgão que emitiu o ato impugnado, sendo cabível somente quando expressamente previsto em lei.

43) O controle de legalidade pode ser realizado pela própria Administração, bem como pelos Poderes Judiciário e Legislativo.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle de legalidade consiste na verificação da conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Pode ser realizado pela própria Administração, bem como pelos Poderes Judiciário e Legislativo (incluindo Tribunais de Contas) sobre os atos da Administração, podendo resultar na confirmação da validade do ato, em sua anulação ou convalidação.

Controle Legislativo

44) O controle legislativo manifesta-se pelo controle político e pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta,** pois o controle legislativo pode ser feito de duas maneiras: pelo controle político (controle parlamentar direto - exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas casas, pelas comissões parlamentares, ou pelos membros do Poder legislativo) e pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas (controle parlamentar indireto ou controle técnico).

45) Um exemplo de controle parlamentar direto é a competência do Congresso Nacional de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Comentários:

A questão está **correta.** São diversas as competências previstas para que o Congresso Nacional exerça o controle externo da Administração Pública. A maioria dessas competências estão disciplinadas no art. 49 da CF/88, mas podemos observar algumas hipóteses nos artigos 50, 70 e 71 da CF/88. A questão trata do controle parlamentar direto, previsto no art. 49, inciso V, da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:*
>
> *(...)*
>
> *V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;*

46) O controle legislativo, que se aplica estritamente à administração pública direta, restringe-se ao controle político e financeiro.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle legislativo alcança as entidades da administração direta e indireta de todos os entes (União, Estados, Municípios e DF), e não só à administração pública direta.

47) O Tribunal de Contas tem a competência de julgar as contas dos administradores públicos enquanto o Congresso Nacional tem a competência de julgar as contas do Presidente da República.

Comentários:

A questão está **correta,** já que algumas atividades de controle externo são exercidas unicamente pelo Legislativo, outras somente pelos Tribunais de Contas e, por fim, algumas são exercidas conjuntamente pelo Tribunal de Contas e pelo Congresso Nacional. Em síntese, podemos listar as seguintes competências:

a) julgar as contas dos administradores públicos: competência do Tribunal de Contas;

b) julgar as contas do Presidente da República: competência do Congresso Nacional;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) sustação de contratos: cabe ao TC determinar ao órgão que tome as medidas para o exato cumprimento da Lei; se o órgão não cumprir, o TC informa o Congresso Nacional para que ele tome as medidas necessárias para sustação; se o CN ou o Poder Executivo não tomarem as medidas necessárias em até 90 (noventa) dias, o TC poderá decidir sobre a sustação.

48) É competência do Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com o art. 71, inciso VI, da Constituição Federal.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

49) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade subsidiária.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, conforme o art. 74, § 1º, da CF/88, os responsáveis pelo controle interno devem dar ciência ao TCU no caso de tomar conhecimento de irregularidades ou ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 74, § 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

50) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, segundo o art. 74, *caput* e inciso IV, da CF/88, transcrito abaixo, o sistema de controle interno deve ser integrado (*caput*) e deve apoiar o controle externo em sua missão institucional (inciso IV):

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

(...)

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

51) São atribuições do sistema de controle interno da União avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o sistema de controle interno da União exerce a atribuição de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos exclusivamente da União, e não dos Estados, DF e Municípios, como afirma a questão.

> *Art. 74. I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.*
>
> *Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.*

52) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido privativamente pelo Tribunal de Contas da União.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, conforme o art. 71 da CF/88, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e não privativamente por este.

> *Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:*

53) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Comentários:

A questão está **correta** e conforme art. 71, inciso IV, da CF/88:

> *Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário*

54) Cabe apenas ao Congresso Nacional, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, ressalvada a atribuição privativa do sistema de controle interno de cada Poder relativa à fiscalização operacional e patrimonial das respectivas entidades da administração direta e indireta.

Comentários:

A questão está **errada**. Tanto o sistema de controle interno de cada Poder quanto o Congresso Nacional realizam a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, segundo o art. 70 da CF:

> *Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

55) Constitui competência do Tribunal de Contas da União, determinada pela Constituição Federal, na realização do controle externo da administração pública federal: sustar atos administrativos em que se constate ilegalidade de que resulte prejuízo ao erário, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o TCU pode, caso constate ilegalidade, sustar a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, consoante art. 71, incisos IX e X, da CF/88. Repare que se trata de sustação e não de revogação, pois esta só quem pode fazer é a própria Administração.

56) Não se inclui na competência do Congresso Nacional, determinada pela Constituição Federal, na realização do controle externo da administração pública federal: apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada,** pois "apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público" constitui uma competência do Congresso Nacional conforme art. 71, III, da CF/88:

> *Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:*
>
> *(...)*
>
> *III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;*

57) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo extrajudicial.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, conforme o art. 71, § 3º, da CF/88, as decisões do TCU de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo EXTRAJUDICIAL. Isso porque o TCU não tem função jurisdicional.

> *Art. 71, § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.*

58) É competência do TCU, determinada pela Constituição Federal, na realização do controle externo da administração pública federal: julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

Comentários:

A questão está **errada.** Conforme o art. 71, inciso I, da CF/88, o TCU julga as contas dos administradores e demais responsáveis, mas, especificamente no caso das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, a Corte de Contas não as julga, mas tão somente sobre elas emite parecer prévio. Esse parecer é chamado de "prévio" porque antecede o parecer emitido pela Comissão mista (formada por Senadores e Deputados) permanente do Congresso Nacional, também sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, de acordo com o art. 166, § 1º, inciso I, da CF/88. Quem possui a competência para julgar tais contas é o Congresso Nacional, conforme o art. 49, inciso IX, da CF/88.

59) no exercício do controle externo, o Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional, estando a ele subordinado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **errada**. O TCU auxilia o Congresso Nacional no exercício do Controle Externo, mas isso não significa dizer que a ele se subordina, o que torna a questão incorreta. Pelo contrário, o TCU é órgão independente e desempenha suas atribuições sem a autorização do Parlamento.

60) No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o STF, por meio da Súmula 347, reconheceu importante competência ao Tribunais de Contas de exercer o controle concreto de constitucionalidade:

> *Súmula 347 - "O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público".*

61) O Tribunal aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, bem como das nomeações para cargo de provimento em comissão.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, apesar de apreciar os atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, o TCU não aprecia, para fins de registro, a legalidade das nomeações para cargo de provimento em comissão.

62) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se, em qualquer hipótese, o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado.

Comentários:

A questão está **errada**. Segue o exato teor da Súmula Vinculante nº 03:

> *Súmula Vinculante nº 03 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.*

Segundo o STF, a exceção em relação à apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão funda-se na premissa de que, no ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a relação jurídica travada, nesse momento, é somente entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Controle Judiciário

63) É possível a apreciação judicial dos atos discricionários praticados pela Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta,** já que o Poder Judiciário pode controlar atos discricionários, desde que não invada o mérito desses atos.

64) É lícito ao Poder Judiciário, em sede de controle de ato administrativo disciplinar, anular penalidade de demissão com fundamento na desproporcionalidade do ato.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o Poder Judiciário tem permissão para exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, só lhe sendo vedado o controle de mérito do ato. A anulação de uma penalidade aplicada pelo administrador por parte do Poder Judiciário, decorrente de uma avaliação quanto à razoabilidade/proporcionalidade, é um controle de legalidade e, portanto, lícito àquele Poder.

65) O Poder Judiciário, se entender pela violação a princípio da administração pública, poderá revogar o ato administrativo expedido por autoridade administrativa.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle judicial pode resultar na anulação de um ato, nunca em sua revogação.

66) O controle judicial ocorre sempre mediante provocação e é, via de regra, uma forma de controle a posteriori.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle judicial é exercido pelos juízes e tribunais do Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, e só ocorre mediante provocação, nunca de ofício. Em regra, é um controle *a posteriori* e incide sobre a legalidade dos atos administrativos (nunca sobre o mérito).

67) O Poder Judiciário exerce o controle interno da Administração Pública, podendo analisar tanto o mérito quanto a forma do ato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o Poder Judiciário exerce o controle externo, não interno, e não pode analisar o mérito administrativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

68) O Poder Judiciário exerce tão somente o controle da legalidade dos atos administrativos, podendo resultar na confirmação ou não da validade do ato.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o controle de legalidade consiste na verificação da conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Pode ser realizado pela própria Administração, bem como pelos Poderes Judiciário e Legislativo (incluindo Tribunais de Contas) sobre os atos da Administração, podendo resultar na confirmação da validade do ato, em sua anulação ou convalidação.

Já o controle de mérito é a verificação da oportunidade e conveniência da conduta administrativa. Pode ser realizado somente pela própria Administração, podendo resultar na confirmação da conduta ou na revogação do ato.

69) O Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, analisando o mérito, mas não a legalidade do ato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle externo realizado pelo Poder Judiciário não abrange o mérito administrativo, apenas a legalidade.

70) O Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, podendo controlar tanto o mérito quanto a forma do ato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle externo realizado pelo Poder Judiciário não abrange o mérito administrativo, apenas a legalidade.

71) O Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito – juízo de conveniência e oportunidade.

Comentários:

A questão está **correta.** O controle realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública é externo, exceto quando se tratar de atos do próprio Poder Judiciário no exercício de suas atribuições atípicas / administrativas.

Nesse controle externo, o Poder Judiciário deve analisar exclusivamente a legalidade ou legitimidade dos atos administrativos, não o mérito administrativo (juízo de oportunidade e conveniência).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

72) O Poder Judiciário exerce o controle interno da Administração Pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito – juízo de conveniência e oportunidade.

Comentários:

A questão está **errada,** já que o Poder Judiciário exerce o controle externo, não interno.

73) O mandado de segurança é cabível contra lei e atos vinculados ou discricionários.

Comentários:

A questão está **correta,** já que o mandado de segurança possui caráter residual e é cabível contra lei, desde que seja uma lei de efeitos concretos, jamais lei em tese (de caráter geral e abstrato). É cabível também tanto contra atos vinculados (ilegalidade), quanto contra atos discricionários (abuso de poder).

74) Cabe mandado de injunção contra omissão total ou parcial na regulamentação de normas constitucionais, inclusive na hipótese de já haver norma sobre o assunto, caso ela seja defeituosa.

Comentários:

A questão está **errada**. De fato, o mandado de injunção é aplicável tanto contra a omissão total quanto parcial na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. Porém, tal remédio não é cabível se já houver norma regulamentadora do direito constitucional, mesmo que esta seja defeituosa, o que torna a questão incorreta.

75) O mandado de injunção coletivo poder ser promovido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o art. 12, incisos I a IV, da Lei 13.300/2016, prevê que o mandado de injunção coletivo poder ser promovido:

> *Art. 12, I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;*
>
> *II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;*
>
> *III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

76) O habeas data não é cabível quando a informação a ser acessada consta de bancos de dados de caráter privado e só pode ser impetrado após o indeferimento do pedido de informações de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo.

Comentários:

A questão está **correta,** destacando ainda que se trata de ação personalíssima, não podendo ser utilizado com a finalidade de acessar informações de terceiros.

77) É legitimado ativo para a ação popular somente a pessoa física em pleno gozo dos direitos civis e políticos, ficando o autor obrigado ao pagamento das custas judiciais e o ônus da sucumbência, se comprovada a má fé.

Comentários:

A questão está **correta,** pois somente o cidadão (pessoa física em pleno gozo dos direitos civis e políticos) pode impetrar a ação, ou seja, não é qualquer pessoa. Além disso, se comprovada a má fé, o autor fica obrigado ao pagamento das custas judiciais e o ônus da sucumbência.

78) O mandado de segurança é utilizado nos casos em que há a necessidade de se proteger direito líquido e certo, devendo ser aplicado juntamente com o *habeas corpus* em casos excepcionais previstos em lei (quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público).

Comentários:

A questão está **errada,** pois o mandado de segurança tem **caráter residual**, uma vez que ele é aplicável quando não couber *habeas corpus* ou *habeas data*, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88:

Art. 5º, LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

79) O controle judicial pode se dividir em controle comum e controle especial. O primeiro é o controle a que se sujeitam os atos administrativos em geral, enquanto o segundo é o que se sujeitam os atos especiais, tais como atos legislativos, atos políticos e atos *interna corporis*.

Comentários:

A questão está **correta,** já que o controle comum é o controle a que se sujeitam os atos administrativos em geral. Trata-se do controle de legalidade e de legitimidade, em que se permite que o Poder Judiciário anule os atos administrativos ilegais ou ilegítimos. Já o controle especial é o que se sujeitam os atos especiais: atos legislativos, atos políticos e atos *interna corporis*. Vejamos o significado de cada um:

> **Atos políticos:** caracterizam-se por uma ampla discricionariedade, inserindo-se nas competências constitucionais das altas autoridades. Por isso, o controle judicial é extremamente limitado, ocorrendo apenas quando o ato exceder os limites discricionários da competência do órgão ou autoridade.
>
> **Atos legislativos:** expressam-se pela criação das leis em sentido formal e material. Nesse caso, o controle judicial não ocorre pelos meios comuns de controle dos atos administrativos, podendo ser realizado apenas pelos procedimentos especiais de controle das leis, como a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.
>
> **Atos *interna corporis*** são aqueles atinentes à intimidade das casas legislativas, como a escolha dos membros da Mesa Diretora. O controle do Poder Judiciário, nesses casos, é extremamente restrito ou quase inexistente, só podendo ocorrer quando a decisão for contra as normas constitucionais, legais ou do próprio regimento da casa.

80) O mandado de segurança é repressivo quando tem a intenção de reparar lesão já ocorrida, e preventivo quando tem a finalidade de evitar uma lesão ao direito líquido e certo.

Comentários:

A questão está **correta,** já que existem duas formas de tutela para o mandado de segurança:

> **a) mandado de segurança repressivo:** tem por objetivo reparar uma lesão já ocorrida. Portanto, a ação é contra um ato público vigente e eficaz, buscando corrigir uma conduta administrativa adotada;
>
> **b) mandado de segurança preventivo:** tem a finalidade de evitar uma lesão ao direito líquido e certo. Nesse caso, o objetivo é impedir que uma lesão venha a ocorrer, seja em decorrência de um ato já praticado, porém pendente de eficácia (ainda não produziu os seus efeitos); ou de um ato na iminência de ser praticado, ou seja, há elementos que demonstrem que o ato será praticado, ferindo um direito subjetivo.

81) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado tanto por partido político com representação no Congresso Nacional, quanto por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Comentários:

A questão está **correta,** pois o mandado de segurança coletivo, disciplinado pela Lei 12.016/2009, está previsto no art. 5º, LXX, da Constituição Federal:

> *Art. 5º, LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:*
>
> *a) partido político com representação no Congresso Nacional;*
>
> *b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;*

82) Ação popular é o meio de responsabilização pelas ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (a) ao meio-ambiente; (b) ao consumidor; (c) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (d) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (e) por infração da ordem econômica; (f) à ordem urbanística. (g) à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e (h) ao patrimônio público e social.

Comentários:

A questão está **errada,** pois a **ação popular** visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A definição tratada na questão refere-se à ação civil pública.

83) Mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania

Comentários:

A questão está **correta,** pois trata corretamente sobre mandado de injunção.

84) Habeas data tem a finalidade de se obter informações e retificar dados, referentes à pessoa do impetrante.

Comentários:

A questão está **correta,** pois trata corretamente sobre habeas data.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

85) Ação civil pública visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência

Comentários:

A questão está **errada,** pois a **ação civil pública** é o meio de responsabilização pelas ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (a) ao meio-ambiente; (b) ao consumidor; (c) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (d) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (e) por infração da ordem econômica; (f) à ordem urbanística. (g) à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e (h) ao patrimônio público e social. A definição tratada na questão refere-se à ação popular.

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.